PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALZINHO

Paço Municipal Prefeito José de Lima Franco Sobrinho
CNPJ: 45.623.600/0001-44

Pinhalzinho, 06 de junho de 2025.

Oficio nº 76/2025

À
Câmara Municipal de Pinhalzinho – SP
Senhor Presidente,
Ilustríssimos Senhores Vereadores

Assunto: Resposta ao Pedido de Informação nº 34/2025
Senhores Vereadores,

Cumprimentando Vossas Excelências, vimos, por meio deste, em atenção ao documento formulado por meio do Pedido de Informação nº 34/2025, prestar os esclarecimentos cabíveis, nos seguintes termos:

O Pedido de Informação nº 34/2025 foi recebido nesta Prefeitura na data de 28 de maio de 2025, e encaminhado ao Controlador, haja vista o questionamento feito no referido expediente.

O Controlador por sua vez fez a consulta a Procuradora Geral do Município considerando a natureza do pedido e principalmente garantindo o cumprimento integral das Leis que norteiam o Sistema de Controle Interno, obtendo o parecer cuja cópia segue anexa para conhecimento do nobre vereador autor do Pedido.

Assim, permanecemos à disposição de Vossas Excelências, com os canais de diálogo abertos, certos de que a colaboração entre os Poderes constitui a base de uma gestão pública transparente, eficiente e democrática.

Sem mais para o momento, renovamos protestos de elevada consideração.

Atenciosamente,

Sebastião Zanardi
Prefeito do Município

RECEBEMOS
em 06 / 06 / 2025
CÂMARA MUNICIPAL PINHALZINHO

Pinhalzinho, 29 de maio de 2025

Ofício nº 75/2025 – Controle Interno
Referente: Pedido de Informação n.34/2025 – Câmara Municipal de Pinhalzinho
Assunto: Solicitação de parecer jurídico sobre a legalidade de envio de informações à Casa de Leis

Ilustríssima Senhora,

Vimos através deste solicitar parecer jurídico no que concerne ao pedido de informação realizado pela Câmara Municipal de Pinhalzinho n.34/2025 (ANEXO).

A necessidade de parecer encontra guarida ao analisarmos o inciso III do art. 6º da Lei 12.527/2011[1], o qual disciplina sobre a proteção da informação sigilosa, matéria esta já esclarecida por Vossa Senhoria no parecer emitido em resposta ao ofício n.68/2025 desta Controladoria, e encaminhado à Casa de Leis.

Não obstante, o §3º do art. 7º da Lei n.1403/2013[2], combinado com o §3º do art. 69 da Lei Complementar n.01/2015[3], impôs sigilo a dados e informações pertinentes a assuntos obtidos em decorrência do exercício das funções do Coordenador do Sistema de Controle Interno, delimitando acesso, mediante pareceres e relatórios, exclusivamente, à autoridade competente, sob pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.

Ademais, o artigo 70 da LC n.01/2015 preceitua que o Agente de Controle Interno cientificará o Chefe do Poder Executivo, mensalmente, sobre o resultado das suas respectivas atividades, *in verbis*:

---

[1] Art. 6º Cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a:
[...]
III - proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada a sua disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso.

[2] Art. 7º Constituem-se em garantias do ocupante da Função de Coordenador do Sistema de Controle Interno e dos servidores que integrarem a Unidade:
[...]
§ 3º O servidor deverá guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos a que tiver acesso em decorrência do exercício de suas funções, utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à autoridade competente, sob pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.

[3] Art. 69. Constituem garantias do Agente de Controle Interno:
[...]
§ 3º O servidor deverá guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos a que tiver acesso em decorrência do exercício de suas funções, utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à autoridade competente, sob pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.

> "Art. 70 O Agente de Controle Interno cientificará o Chefe do Poder Executivo, mensalmente, sobre o resultado das suas respectivas atividades, devendo conter as informações sobre a situação físico - financeira dos projetos e das atividades constantes do orçamento do Município e a apuração dos atos ou fatos suspeitos de ilegais ou de irregulares, praticados por agentes públicos ou privados, na utilização de recursos públicos municipais."

Ainda nesta esteira, é importante destacar que o art. 5º, XXXIII, da Constituição Federal, assegura a todos o direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

Salienta-se ainda que o Ilmo. Vereador teve acesso ao processo licitatório (Pregão Eletrônico n.11/2025), na íntegra, conforme resposta encaminhada ao pedido de informação n.14/2025.

Diante disso, com o intuito de observar os princípios que regem a administração pública, solicitamos, respeitosamente, parecer sobre a legalidade ao atendimento do pedido de informação, *em epígrafe*.

Por fim, salienta-se que no caso de compreensão pela legalidade, esta Controladoria está à disposição para atender ao pleito.

Sem mais, aproveitamos o ensejo para renovar protesto de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente.

Claudia Fernanda Bueno Munhoz
(Responsável pelo Controle Interno)

Leônidas Costa Paixão
CPF: 341790798-52
AGENTE DE CONTROLE INTERNO

Leônidas Costa Paixão
(Agente de Controle Interno)

À
Ilma. Senhora
Aline Lucilla
Procuradora-Geral do Município

PARECER JURÍDICO

Assunto: Solicitação de Parecer Jurídico sobre a legalidade do envio de informações do Controle Interno à Câmara Municipal de Pinhalzinho, em resposta ao Pedido de Informação nº 34/2025.

I. INTRODUÇÃO

Trata-se de solicitação de parecer jurídico referente ao Pedido de Informação nº 34/2025, formulado pela Câmara Municipal de Pinhalzinho, que questiona sobre a realização de apontamentos pelo Controle Interno Municipal. O Controle Interno, por meio do Ofício nº 75/2025, busca orientação jurídica sobre a legalidade de compartilhar tais informações diretamente com o Poder Legislativo, considerando as disposições da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação – LAI), da Lei Municipal nº 1.403/2013, da Lei Complementar Municipal nº 01/2015 e do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pinhalzinho.

II. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E ANÁLISE

A análise da questão demanda a observância dos princípios da legalidade, publicidade e sigilo, bem como a delimitação das competências e prerrogativas dos Poderes Executivo e Legislativo, e a função do Controle Interno Municipal.

1. Do Sigilo da Informação e o Controle Interno

A Lei nº 12.527/2011 (LAI), em seu artigo 6º, III, ressalva a proteção da informação sigilosa. No âmbito municipal, a Lei Municipal nº 1.403/2013, em seu artigo 7º, § 3º, **impõe ao servidor do Controle Interno o dever de guardar sigilo** sobre dados e informações pertinentes às suas funções, utilizando-os exclusivamente para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à autoridade competente (Prefeito), sob pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.

Essa norma visa garantir a independência profissional do Controle Interno e a efetividade de suas atividades, permitindo que suas constatações e análises, muitas vezes preliminares, sejam primeiro apresentadas ao gestor máximo do Executivo para as providências cabíveis.

A divulgação irrestrita de informações em fase de apuração poderia, inclusive, comprometer o princípio da autotutela administrativa (Súmula 473 do STF), que faculta à Administração Pública anular seus próprios atos ilegais ou revogá-los por conveniência e oportunidade.

Outrossim, a solicitação genérica sobre "se houve algum apontamento pelo Órgão de Controle Interno" em processo de licitação que está, em sua íntegra, nas mãos do vereador, nos leva a entender sua falta de conhecimento e de que precisa que alguém lhe aponte eventual irregularidade, de forma a "facilitar" e até a instruí-lo a exercer seu trabalho, pode configurar uma tentativa de transferir para o órgão de controle uma função que é inerente ao próprio exercício da fiscalização pela Câmara Municipal e seus membros. Espera-se que os vereadores, no exercício de seu mandato, busquem informações de forma específica e direcionada, delimitando os assuntos de seu interesse, utilizando os instrumentos legais e regimentais adequados.

A utilização da estrutura do Poder Executivo, através de seu órgão de controle interno, para suprir uma necessidade genérica de informação de um vereador, sem a devida especificação e justificativa de interesse público relevante, pode, em tese, caracterizar um desvio de finalidade e uma potencial ingerência indevida de um poder sobre o outro, ferindo o princípio da separação dos poderes, basilar da organização político-administrativa da República Federativa do Brasil

2. Da Comunicação dos Atos do Controle Interno

A Lei Complementar Municipal nº 01/2015, em seu artigo 70, estabelece o fluxo de comunicação das atividades do Agente de Controle Interno. Ele deve cientificar o Chefe do Poder Executivo mensalmente sobre os resultados de suas atividades. Em caso de irregularidade ou ilegalidade, a autoridade responsável é cientificada para providências e, se não houver regularização ou justificativa satisfatória, o fato é documentado e levado ao conhecimento do Prefeito Municipal e arquivado, ficando à disposição do Tribunal de Contas do Estado (§ 2º).

Importante destacar que o § 3º do artigo 70 é categórico ao dispor que, **na ausência de providências pelo Prefeito Municipal, a Coordenadoria do Controle Interno comunicará o fato ao Tribunal de Contas do Estado**, sob pena de responsabilidade solidária. Isso demonstra a **clara vinculação do Controle Interno ao Tribunal de Contas**, órgão de controle externo, e não diretamente à Câmara Municipal, para fins de comunicação de irregularidades após a ciência do Prefeito.

O Manual de Controle Interno/2022 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (item nº 7) corrobora esse entendimento, ao preceituar que a estrutura de controle interno deve estar diretamente vinculada ao dirigente máximo (Prefeito) e que seus relatórios servirão, num primeiro momento, de orientação e oportunidade de correção, e, na ausência de consenso, submetidas ao Tribunal de Contas.

Dessa forma, **o órgão de controle interno tem o dever** de comunicar irregularidades, ilegalidades ou inconsistências significativas ao **Tribunal de Contas, que, por sua vez, auxiliará o Poder Legislativo no controle externo.**

3. Da Tentativa de Usurpação de Função e Abuso de Autoridade:

A insistência do vereador em questionar o Controle Interno de forma genérica, após ter acesso aos documentos pertinentes e o direcionamento claro da legislação municipal, pode ser interpretada como uma tentativa de usurpar a função do Prefeito, pois o Controle Interno, como demonstrado, reporta-se primariamente ao Chefe do Executivo.

Ademais, a atuação do vereador, ao tentar coagir o órgão de controle interno municipal a prestar informações sigilosas, desconsiderando o fluxo legal e as restrições impostas pela Lei Municipal nº 1.403/2013 e pela Lei Complementar nº 01/2015, pode configurar abuso das prerrogativas parlamentares. O artigo 23, inciso IV, combinado com seu Parágrafo Único, do Regimento Interno da Câmara Municipal, prevê a cassação de mandato por proceder de modo atentatório às instituições vigentes e por abuso das prerrogativas asseguradas ao vereador.

Essa conduta, ainda, pode ter sérias implicações legais, especialmente à luz da **Lei nº 13.869/2019, a Lei de Abuso de Autoridade**. Vejamos os artigos pertinentes:

> *Art. 33. Exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou de não fazer, sem expresso amparo legal:*
>
> *Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.*

O esforço do vereador em obter informações sigilosas, sem amparo legal e em desrespeito às normas que regem o sigilo das informações do controle interno, pode se enquadrar perfeitamente no tipo penal descrito. A lei é clara: a exigência de informações sem base legal configura abuso.

> *Art. 38. Fazer uso de cargo, emprego ou função pública para obter proveito ou benefício indevido para si ou para outrem, ou para prejudicar outrem:*

Pena – detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

A tentativa de obter informações sigilosas fora dos trâmites legais pode ser interpretada como uma forma de obter proveito indevido – seja para fins políticos, seja para prejudicar a administração municipal. A utilização da posição de vereador para pressionar um órgão de controle a quebrar sigilo se enquadra na utilização do cargo para benefício próprio ou alheio de forma indevida.

III. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÃO

Diante do exposto, e com base na legislação pertinente e nos princípios que regem a Administração Pública, conclui-se que:

O Controle Interno Municipal tem o dever legal de sigilo sobre as informações e dados obtidos no exercício de suas funções, devendo utilizá-los exclusivamente para a elaboração de pareceres e relatórios destinados ao Prefeito Municipal, conforme artigo 7°, § 3° da Lei Municipal nº 1.403/2013.

A comunicação de irregularidades e ilegalidades constatadas pelo Controle Interno deve ser feita, primeiramente, ao Prefeito Municipal e, apenas na ausência de providências deste, ao Tribunal de Contas do Estado, nos termos do artigo 70, § 3° da Lei Complementar Municipal nº 01/2015 e do Manual de Controle Interno do TCE/SP.

Recomendações:

Considerando a clara tentativa de desvirtuar as atribuições e o fluxo de informações estabelecidos em lei, recomenda-se que o órgão de Controle Interno permaneça atuando em total obediência à legislação específica, sob pena de comprometimento de sua independência e função.

Sugere-se, ainda, que o Presidente da Câmara Municipal seja formalmente comunicado sobre a impropriedade do pedido de informação com base na legislação municipal e nas normas de controle externo, visando evitar futuras reincidências.

Considerando a gravidade dos atos do vereador, que parecem configurar abuso de prerrogativas e procedimento atentatório às instituições vigentes, conforme o artigo 23, inciso IV e Parágrafo Único do Regimento Interno da Câmara, recomenda-se à autoridade competente que avalie a possibilidade de análise e, se for o caso, instauração de procedimento interno.

Salvo melhor juízo, este é o parecer.

Pinhalzinho, 05 de junho de 2025.

ALINE LUCILLA
Procuradora-Geral
OAB/SP 319.170

06.06.2025